



ANTRÄGE ZUM ERÖRTERUNGSTERMIN – ARBEITSDOKUMENT

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG, Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Inhalt – *kursiv darunter: wessen Einwendung den Antrag trägt.*

1. Beweissicherung an Gebäuden
eigene (Antrag 7), Löffler, Gebauer
2. Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell
eigene (4.5), Löffler, Gebauer
3. UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung
teils eigene (1.3), teils neu (verfahrensbezogen)
4. Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100
eigene (1.1), Löffler, Gebauer
5. Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung
eigene (1.2, 1.7), Löffler, Gebauer
6. Ergebnisoffene Alternativenprüfung
eigene (1.3, 4.1, Antrag 5), Löffler, Gebauer
7. Offenlegung der Kostenberechnung
eigene (1.5, Antrag 4), Löffler
8. Kostenteilung und Mehrkosten
eigene (1.5, 1.6), Löffler
9. FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471 (Part: Löffler)
eigene (2.4, Antrag 2), Löffler
10. Baumkataster: Neubegehung und Korrektur (Part: Gebauer)
eigene (2.2, Anträge 11/12), Gebauer
11. Ersatzpflanzungen: Neubewertung und Sicherung
eigene (2.1, 2.3, 2.6; Anträge 11/12), Gebauer; neue Tatsache: Baumzustandsbericht 07/2026
12. Vorverlegung des UGA-Endpunkts (Part: Gebauer)
eigene (4.4, Antrag 6), Gebauer
13. Planungshistorie der Untergrundabdichtung
eigene (4.4, 4.5)
14. Information über den Verfahrensfortgang
eigene (Schlussabsatz), sonst verfahrensbezogen



- Flankierend: starke Punkte der Mitstreiter
 - Bewusst kein Antrag: 15 % Klimazuschlag – *eigene (1.4)*
 - Zurückgestellt: Feuerwehrezufahrt westlich des Grundstücks – *neu (in keiner Einwendung)*
-



Abkürzungen

- **„Bericht“** – Erläuterungsbericht (Anlage A der Planunterlagen)
- **A / C / D / F ...** – Anlagen-Nummern der Planunterlagen (z. B. D 1.0 = UVS-Bericht, F 3.2 = Grundwassermodellierung)
- **DIN 4150** – Baunorm „Erschütterungen im Bauwesen“ (Teil 3: zulässige Erschütterungen an Gebäuden)
- **UVP** – Umweltverträglichkeitsprüfung (die *Prüfung durch die Behörde*)
- **UVS** – Umweltverträglichkeitsstudie (die *Unterlage des Vorhabensträgers*; hier zugleich der UVP-Bericht)
- **UVPG** – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- **UmwRG** – Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
- **BayVwVfG** – Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (wortgleich zum Bundes-VwVfG)
- **WHG** – Wasserhaushaltsgesetz (Bund)
- **BayWG** – Bayerisches Wassergesetz
- **BayHO** – Bayerische Haushaltsordnung
- **BNatSchG** – Bundesnaturschutzgesetz
- **BayKompV** – Bayerische Kompensationsverordnung (Bemessung von Eingriff und Kompensation)
- **DIN 18920 / R SBB 2023** – Regelwerke zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen
- **UIG / BayUIG** – Umweltinformationsgesetz (Bund / Bayern)
- **UGA** – Untergrundabdichtung (tiefe Dichtwand im Boden)
- **HWS** – Hochwasserschutz
- **HQ100 / HW50** – Hochwasser, das statistisch alle 100 bzw. ca. 50 Jahre erreicht wird
- **NQ** – Niedrigwasserabfluss
- **PA** – Planabschnitt (PA 1–10; Wöhrdstraße 41 liegt in PA 1)
- **Präklusion** – Ausschluss verspätet vorgebrachter Einwendungen
- **LBP** – Landschaftspflegerischer Begleitplan
- **FFH / SPA** – EU-Naturschutzgebiet (Fauna-Flora-Habitat) / EU-Vogelschutzgebiet
- **EMF** – elektromagnetische Felder
- **BVerwG** – Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE = dessen Entscheidungssammlung; Rn. = Randnummer im Urteil)
- **st. Rspr.** – ständige Rechtsprechung



Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden – sehr stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (Antrag 7); Löffler (Pkt. 2.1); Gebauer (Abschn. 6) – alle drei Einwender.

Vortrag (frei sprechen):

- Die Unterlagen erkennen die Gefährdung der Denkmal-Bausubstanz selbst an (UVS S. 173) – verschieben aber alle Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen als bloße *Empfehlung* in die Ausführungsplanung.
- Was empfohlen ist (F 2.1 Kap. 13), muss als **verbindliche Auflage** in den Beschluss – sonst ist es nicht einklagbar.
- Konkret gefordert: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, alle Gebäude im Einflussbereich, Grenzwerte nach DIN 4150-3, Monitoring während der Spezialtiefbauarbeiten, Übergabe an Eigentümer/Bewohner.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss als Schutzaufgabe nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG verbindlich aufzuerlegen:

1. vor Baubeginn eine Beweissicherung an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten – einschließlich des Baudenkmals Wöhrdstraße 41 – durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, und zwar architektonisch, geodätisch und erschütterungstechnisch nach DIN 4150;
2. während der Bauphase ein Riss-, Setzungs- und Erschütterungsmonitoring an den Gebäuden mit Grenzwerten nach DIN 4150-3;
3. die Aushändigung der Dokumentation an Eigentümer und Bewohner.“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Schutzaufgaben); Beweissicherungsaufgaben auf dieser Grundlage sind anerkannt (vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012 – 7 A 11.11) und gängige Nebenbestimmung in Hochwasserschutz-Planfeststellungsbeschlüssen.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 7.3, S. 90: Beweissicherung wird zwar zugesagt („werden ...



durchgeführt"), aber **ohne Umfang, Methodik, Gebäudeliste oder Grenzwerte.**

- Geotechnischer Bericht F 2.1, Kap. 13, S. 57: Das eigentliche Programm (architektonisch + geodätisch + erschütterungstechnisch, durch öffentlich bestellten Bausachverständigen) ist nur **Empfehlung** („wird empfohlen“ / „sollte“).
- UVS S. 173 f.: Wöhrdstr. 41 mit Nebengebäuden (ehem. Bauhofmeisterhaus, Denkmal D-3-62-000-1429) ist **ausdrücklich als erschütterungsgefährdet gelistet** (Tabellenzeile PA 1 auf S. 174: UGA, HWS-Mauer, Schaltanlage I, Parkplatzverlegung).
- Ein Erschütterungs-Fachgutachten liegt **nicht vor** (soll erst „vor Bauausführung“ erstellt werden); es gibt **keine gebäudekonkrete Setzungsprognose**; das UVS-„Monitoring“ ist rein hydrologisch/ökologisch, **kein Gebäudemonitoring**; keine Regelung zur Schadensregulierung.

Anknüpfung: Eigene Einwendung Antrag 7 (Mess-/Monitoring-Konzept Bauhofmeisterhaus); Löffler Pkt. 2.1 (Risse durch Spundwände/Injektionen); Gebauer Abschn. 6 (Riss-Monitoring vor/während/nach Bauphase, Substanzschutzkonzept). **Alle drei Einwender fordern das** – gemeinsam vortragen.



Antrag 2 – Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell – sehr stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (4.5); Löffler (Pkt. 2.2); Gebauer (Abschn. 6).

Vortrag (frei sprechen):

- Kernsatz: „Das Grundwassermodell kennt nur Mittelwasser und HQ100 – der Trockenfall, den die eigene UVS als Klimafolge erwartet, wurde nie gerechnet.“
- Die UGA (11–19 m, bereichsweise 20 m tief) wirkt **dauerhaft**, nicht nur im Hochwasserfall – die Behörde muss den ungünstigsten Dauerzustand kennen, bevor sie abwägt.
- Folgewirkungen unbewertet: Gründungen/Setzungen, Feuchtehaushalt der Denkmäler, Vegetation (Obstgarten) – und der **vorhandene Grundwasserbrunnen zur Gartenbewässerung auf dem Grundstück Wöhrdstr. 41** (konkrete Einzelbetroffenheit, auch Gebauer Abschn. 1; beim Termin als eigene Betroffenheit benennen).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Die Grundwassermodellierung (Anlage F 3.2) ist um Niedrigwasser-Szenarien zu ergänzen –

1. stationäre Berechnung für anhaltendes Niedrigwasser (NQ), jeweils im Bezugs- und im Planungszustand;
2. mit Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts unter der Dichtwand;
3. mit Bewertung der Folgen dauerhaft tiefer Grundwasserstände für Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.“

Rechtsgrundlage: Art. 24, 26 BayVwVfG (Untersuchungsgrundsatz); § 25 Abs. 3 UVPG (Aktualitätsgebot); umweltbezogen → keine Präklusion.

Fundierung (bei Rückfragen):

- F 3.2 (Björnsen, Okt. 2024), S. 40: Es wurden genau **vier Rechenläufe** durchgeführt – „Mittel- und Hochwasser, jeweils Bezugs- und Planungszustand“. **Ein Niedrigwasser-Lastfall existiert nicht** (NQ = 91,9 m³/s erscheint nur als Kennwert).



- F 3.2, S. 40 f. (Kernzitat S. 41): Eigenaussage des Gutachters: bei „länger gleichbleibendem Donauwasserstand ... nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz“ – genau dieser Dauerfall (anhaltendes Niedrigwasser) wird **nicht quantifiziert**; die Entwarnung stützt sich auf die *Dynamik* schwankender Wasserstände („an den Donauwasserstand angebunden“).
- F 3.2, S. 32: Der 10-cm-Restspalt unter der Dichtwand wird bei HQ100 ungünstig angesetzt, „in den Berechnungen zu mittleren hydrologischen Verhältnissen **nicht angesetzt**“ – der Alltagszustand wird nur einseitig betrachtet.
- Bericht S. 81 f.: Entwarnung zu Setzungen/Gründungen („Grundwasserdynamik bleibt erhalten“, siehe 6.3) stützt sich **allein auf das Mittelwasser-Ergebnis**; Begriffe wie Pfahlgründung/Trockenperiode/Austrocknung kommen projektweit nicht vor.
- UVS S. 161: erkennt selbst an, dass klimabedingt „Dürren mit Niedrigwasserständen“ drohen und „mit extremeren Zuständen des Grundwasserspiegels zu rechnen“ ist – **anerkannt, aber nicht modelliert** = offener Widerspruch.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 4.5 (Baugrund-/Feuchterisiken, dauerhafte Veränderung des hydrogeologischen Systems); Gebauer Abschn. 6 (Prognose „über alle Betriebs- und Extremzustände“); Löffler Pkt. 2.2 (Veränderungen der Grundwasserströmungen).



Antrag 3 – UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung – umgebaut (ursprüngliche Idee trägt nicht)

Einwendungsbezug: Alternativen-Rüge aus eigener Einwendung (1.3, UVPG-Hebel); Klarstellungs- und Zusageteil **neu** (verfahrensbezogen; Einwendungen zu Umweltbelangen sind laut Bekanntmachung ohnehin nicht präkludiert).

Wichtig – Befund der Prüfung: Die ursprüngliche Formulierung „Antrag auf UVP – nur UVS vorhanden“ **trägt nicht:** Es findet eine vollwertige UVP statt. Der Vorhabensträger hat sie nach begonnener Vorprüfung selbst beantragt (§ 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 UVPG; UVS Kap. 1.5, S. 15), und die „UVS“ ist nach eigener Aussage der UVP-Bericht i. S. d. § 16 UVPG („UVS, analog UVP-Bericht“, Kap. 1.6, S. 15). Die Bekanntmachung nennt die Unterlage durchgängig „UVP-Bericht“, das Anlagenverzeichnis (S. 3) dagegen „D 1 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“. Deshalb umformuliert:

Vortrag (frei sprechen):

- Frage an die Behörde: „Bestätigen Sie, dass Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist – und warum trägt sie in den ausgelegten Unterlagen einen anderen Titel als in der Bekanntmachung?“
- Bitte um Protokollierung: eigenständige Behördenbewertung nach §§ 24, 25 UVPG.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift:

1. die Feststellung, dass die als ‚Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)‘ bezeichnete Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist;
2. die Zusage, dass die Planfeststellungsbehörde die zusammenfassende Darstellung (§ 24 UVPG) und die begründete Bewertung (§ 25 UVPG) eigenständig erarbeitet und nicht lediglich die Bewertungen des Vorhabensträgers übernimmt.

Ferner rügen wir, dass die Alternativendarstellung des UVP-Berichts unvollständig ist (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG – siehe Antrag 6).“

Fundierung (bei Rückfragen):

- Terminologische Diskrepanz: Anlagenverzeichnis/Anlage D sagen „UVS“, Bekanntmachung sagt „UVP-Bericht“ – für Einwender ohne Kap. 1.6 nicht erkennbar,



- dass beides dieselbe Unterlage ist (Transparenzmangel der Auslegung).
- §§ 24, 25 UVPG: Die UVP-*Prüfung* ist Behördenaufgabe – die zusammenfassende Darstellung „soll möglichst innerhalb eines Monats **nach dem Abschluss der Erörterung**“ erarbeitet werden (§ 24 Abs. 2 UVPG, Soll-Frist); genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das einzufordern. Zudem Aktualitätsgebot § 25 Abs. 3 UVPG.
 - Inhaltlicher Hebel: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG verlangt die Beschreibung der „vernünftigen Alternativen“ – die UVS behandelt Objektschutz nur abstrakt (vgl. Antrag 6).



Antrag 4 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100 – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.1); Löffler (Pkt. 1.1); Gebauer (Abschn. 0, 3, 4).

Vortrag (frei sprechen):

- Kernfrage: „Wie viele Haushalte stünden bei HQ100 tatsächlich im Wasser – und mit welcher Tiefe? Diese Zahl steht in keiner Unterlage.“
- Die 1.300 sind alle Bewohner der Insel, nicht die Betroffenen; die 430 Arbeitsplätze sind unbelegt (Zirkelverweis offenlegen).
- Ohne quantifizierte Betroffenheit fehlt der Abwägung die Tatsachengrundlage für Eingriffe dieser Größenordnung.
- Eigene Erfahrung **zur Niederschrift erklären:** Wöhrdstr. 41 blieb bei den Hochwassern 2002 und 2013 schadensfrei (persönlich bezeugbar; amtlich nicht dokumentiert – deshalb als protokollierte Erklärung wertvoll).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. eine gebäudescharfe Ermittlung, wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd bei einem HQ100 tatsächlich überflutet würden (Wassertiefe am Gebäude);
2. ein quantifiziertes Schadenspotenzial (Schadenserwartungswert);
3. die Vorlage des Primärbelegs für die Angabe ‚85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen‘.“

Fundierung (bei Rückfragen):

- Die „1.300 Einwohner“ (Bericht S. 7, 80) sind die **gerundete Zahl aller Gemeldeten der Insel**: 1.261 laut Melderegister Stadt Regensburg, Stand 30.09.2024 (UVS S. 63, Kap. 5.1.2) – nicht die Zahl der tatsächlich Gefährdeten.
- Die „430 Arbeitsplätze / 85 Betriebe“ haben **keinen Primärbeleg** – die UVS verweist auf den Erläuterungsbericht Kap. 6.8.1, der die Zahl nur behauptet (**Zirkelverweis**).
- Gebäudescharf berechnet sind nur die **Wassertiefen** (überwiegend 0,10–2,00 m, F 3.1 S. 9; „gebäudescharf“: F 3.1 S. 2) – es gibt **keine** Gebäude-/Haushaltszählung, keine Schadensfunktionen, keinen Schadenserwartungswert. Einzige Geldgrößen:



„ca. 10 Mio. €" historische Schäden und „50-75 Mio. € in 100 Jahren" (Nullvariante, Bericht S. 23) – beide **ohne Herleitung**.

- Das „Risikogutachten" F 7.0 ist eine DIN-19712-**Versagensbetrachtung der mobilen Elemente**, kein Schadens-/Betroffenheitsgutachten; „Schadenspotential" dort nur qualitativ (gering/mittel/hoch).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.1 (Ausgangsprämisse „Gefahr für Leib und Leben"); > 48 h Vorwarnzeit (Bericht S. 77); **Evakuierungen ab ca. HW50 ($\approx$ 50-jährliches Hochwasser) gemäß Risikogutachten** (UVS S. 115 wörtlich; Tab. 43 „Evakuierung Polder ab ca. HW50", UVS S. 195 f.); Löffler Pkt. 1.1; Gebauer (höchstgelegener Punkt: Abschn. 4; Schadensfreiheit HQ 2002/2013: Abschn. 0 und 3).



Antrag 5 – Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.2, 1.7); Löffler (Pkt. 1.2); Gebauer (Abschn. 2, 12).

Vortrag (frei sprechen):

- „Für ein 55-Mio.-€-Projekt gibt es keine einzige Wirtschaftlichkeitsrechnung – nur zwei Pauschalzahlen, die nie in Beziehung gesetzt wurden.“
- Barwert: 50–75 Mio. € verteilt über 100 Jahre sind heute deutlich weniger wert als 50 Mio. € sofortige Baukosten plus unbezifferte Dauer-Betriebskosten.
- Beispiellose Komplexität ohne Best-Practice-Vorbild (U-förmige Einmauerung, UGA 11–19 m, bereichsweise 20 m; Polder nur mit dauerhaftem Pumpbetrieb funktionsfähig, UVS S. 245).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung der Gesamtmaßnahme – mit Barwertbetrachtung der über 100 Jahre verteilten Schadenserwartung, mit den laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten und mit den Kostenrisiken – als Grundlage der Abwägung und der Verhältnismäßigkeitsprüfung.“

Rechtsgrundlage: Planrechtfertigung und Abwägungsgebot (st. Rspr. BVerwG; Fehlerkategorien Abwägungsdefizit/-disproportionalität); Kosten sind abwägungserheblicher öffentlicher Belang. *Nicht* auf Art. 7 BayHO stützen (Haushaltsinnenrecht ohne subjektive Rechte).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Eine förmliche Kosten-Nutzen-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchung existiert **nicht** (Volltextsuche über alle Unterlagen ohne Treffer). Die Rechtfertigung läuft allein über die Ausbauverpflichtung (Bericht S. 23 zitiert „Art. 39 Abs. 2 BayWG“; nach aktueller Gesetzesfassung: Art. 39 Abs. 1 Nr. 2 BayWG) und das „Wohl der Allgemeinheit“ (Nullvariante, Bericht S. 23).
- Die vorhandenen Zahlen werden **nie gegenübergestellt**: geschätzte Schäden 50–75



Mio. € über 100 Jahre (S. 23) vs. Baukosten ca. 50 Mio. € brutto (S. 95) – die Baukosten entsprechen bereits der Untergrenze der 100-Jahres-Schäden, **vor** Barwertbetrachtung, Betriebskosten und Baupreisrisiko.

- „Nutzen-Kosten-Betrachtung“ fällt nur punktuell bei der UGA-Variantenwahl (S. 22), nie für die Gesamtmaßnahme.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.2 (Verhältnismäßigkeit) und 1.7 (Kosten-Nutzen-Verhältnis, Barwert-Argument); Löffler Pkt. 1.2; Gebauer Abschn. 2/12.



Antrag 6 – Ergebnisoffene Alternativenprüfung – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.3, 4.1; Antrag 5); Gebauer (Abschn. 3, 5; Anlage 1); Löffler (Maßnahmenmix).

Vortrag (frei sprechen):

- „Geprüft wurde nur, *wie* man die Insel einmauert – nie, *ob* es mildere Mittel gibt. Das ist ein Ermittlungsdefizit, kein Ermessensspielraum.“
- Hybridkonzept benennen (Objektschutz + mobile Elemente + punktuelle Geländeanpassung) und auf Gebauer-Einwendung inkl. Alternativskizze verweisen.
- § 16 Abs. 1 UVPG verlangt die Darstellung vernünftiger Alternativen im UVP-Bericht – deren Fehlen ist auch ein UVP-Mangel (Verbindung zu Antrag 3).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die ergebnisoffene Prüfung eines flächendeckenden Objektschutz- bzw. Hybridkonzepts – Objektschutz, mobile Elemente und punktuelle Geländeanpassung – als Alternative zum linienförmigen Polderschutz, und die entsprechende Ergänzung der Alternativendarstellung des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG).“

Hilfsweise beantragen wir die Protokollierung, dass eine solche Prüfung in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist.“

Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG (Beschreibung vernünftiger Alternativen); Abwägungsgebot. Maßstab BVerwG (grundlegend Urt. v. 03.03.2011 – 9 A 8.10, BVerwGE 139, 150, Rn. 65 f.: Ausscheiden nach „Grobanalyse“ zulässig, Grenze erst bei sich „aufdrängender“ Alternative; für wasserrechtliche Planfeststellung Urt. v. 09.02.2017 – 7 A 2.15 (Elbvertiefung)): Angriff nicht über „wählt die andere Trasse“, sondern über das **Ermittlungsdefizit** – die Alternative wurde nie ernsthaft untersucht.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Die Variantenprüfung (Bericht Kap. 4, S. 19–24) betrifft nur das **Wie** des Polderschutzes (Trasse, mobil vs. stationär, UGA-Typ U/O, Pumpwerksstandorte). Das Schutzziel „gesamte Insel als Polder“ ist **gesetzte Prämisse** und wird nicht



ergebnisoffen hinterfragt.

- Objektschutz kommt nur als **Bauelement innerhalb** des Poldersystems vor (PA 4 Mühlenviertel) – dort ausdrücklich, weil „zum Erreichen des übergeordneten Schutzziels ... nötig" (S. 44-47). Ein **inselweites Objektschutzkonzept als Alternative wurde nie geprüft**.
- Die Nullvariante wird in **einem Absatz** (S. 23) primär rechtlich abgehandelt.
- UVS: führt Objektschutz „lediglich als abstrakte Möglichkeit" an, ohne Variantenprüfung/Wirkungsanalyse (eigene Einwendung 1.3).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.3 und 4.1; **Gebauer trägt hier die bautechnische Hauptlast** (Abschn. 3 Objektschutz/Hybridmodell, Abschn. 5 UGA-Vorverlegung mit ca. 170 m Einsparung, Anlage 1 Skizze Planungsalternative) – beim Termin dessen Ausführungen ausdrücklich unterstützen und darauf verweisen; Löffler fordert „differenzierten Maßnahmenmix je nach Lage und Standort".



Antrag 7 – Offenlegung der Kostenberechnung – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.5; Antrag 4); Löffler (Pkt. 1.4).

Vortrag (frei sprechen):

- „Die gesamte Kostendarstellung eines 55-Mio.-Projekts besteht aus zwei Pauschalsätzen in zwei Dokumenten, die nicht einmal zueinander erläutert werden.“
- Ohne Preisstand und Aufschlüsselung ist weder die Abwägung noch die gesetzlich geforderte gesicherte Finanzierung (Art. 39 Abs. 1 BayWG) überprüfbar.
- Dauerlast der Stadt (Betrieb/Unterhalt) ist komplett unbeziffert.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Offenlegung der Kostenberechnung der Entwurfsplanung –
1. aufgeschlüsselt nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen, mit Angabe des Preisstands;
2. mit Bezifferung der Grundstückskosten, der jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt zu übertragenden Anlagen und der Kosten der Kompensationsmaßnahmen.“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Kosten als abwägungserheblicher Belang/Element der Planrechtfertigung; Art. 39 Abs. 1 BayWG (Einleitungssatz): Ausbaupflicht besteht nur, „soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert und **die Finanzierung gesichert ist**“ – ohne belastbare Kostenermittlung keine gesicherte Finanzierung. Ergänzend (außerhalb des Termins): Umweltinformationsanspruch UIG/BayUIG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 9.1, S. 95: **ein Satz** – „Baukosten ... etwa 50 Mio. Euro (Brutto). Grundstückskosten sind hierbei nicht berücksichtigt.“ Keine Aufschlüsselung, kein Preisstand. ⚠ Achtung: **brutto**, nicht „netto“.
- Beschlussvorlage 03.12.2024, S. 12: „rund 55 Mio. € brutto“ Gesamtkosten Planung + Bau – die Differenz zu den 50 Mio. wird **nirgends erläutert**.
- Betriebs- und Unterhaltskosten: Betrieb und Unterhaltung **aller** Anlagen werden der Stadt übertragen (Bericht Kap. 10) – **ohne jede Kostenzahl** (4 Pumpwerke, Drainagen, mobile Elemente, Personal).



- Kompensationskosten (161 Neupflanzungen, LBP/saP-Maßnahmen): keine Angabe. Kostenzuordnung paralleler Pflichtmaßnahmen unklar: Grieser Steg (eigener Beschluss), Ufermauersanierung Werftstraße (Voraussetzung des HWS, Standsicherheit „nicht mehr nachzuweisen“, Bericht S. 18 – Mauer aus den **1830er** Jahren).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 + Antrag 4 (realistische Kostenermittlung); Löffler Pkt. 1.4 („völlig unglaubwürdig, unseriös“); Vergleichsprojekte aus der Einwendung (Passau Lindau/Sulzsteg: 1.275 m HQ500 für 38,8 Mio. €; ein Abschnitt von 18 soll hier $\frac{1}{3}$ der 150 Mio. Gesamtkosten binden).



Antrag 8 – Kostenteilung und Mehrkosten – stark (als Fragenkomplex)

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (1.5, 1.6); Löffler (Pkt. 1.4).

Vortrag (frei sprechen):

- „Wer zahlt, wenn aus 55 Mio. – wie bei Projekten dieser Komplexität üblich – 80 oder 100 Mio. werden? Dazu schweigen alle Unterlagen.“
- Klärungsfrage 20 % vs. 50 %: Das Gesetz sieht 20 % Gemeindeanteil vor – warum verpflichtet sich die Stadt vertraglich zum 2,5-fachen, und was bedeutet das für ihre Zustimmung zu Mehrkosten?
- Der Verteilungsschlüssel ist „vorläufig“, die bindende Vereinbarung kommt erst 2028 – die Abwägung stützt sich also auf eine ungesicherte Finanzierung (Art. 39 Abs. 1 BayWG).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Darlegung:

1. wer Mehrkosten und Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung) trägt;
2. auf welcher Grundlage die Stadt Regensburg ‚etwa 50 Prozent der Kosten‘ übernimmt, obwohl Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG einen Gemeindeanteil von 20 % der Ausbaurkosten vorsieht.

Wir beantragen zudem die Offenlegung der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 und des Entwurfs der Bau- und Unterhaltsvereinbarung.“

Rechtsgrundlage: Art. 42 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 BayWG (verifiziert: „... erhebt er von den Gemeinden Beiträge und Vorschüsse in Höhe von **20 % der Ausbaurkosten**“; Satz 6: abweichende vertragliche Vereinbarung möglich – genau deren Offenlegung wird beantragt); Art. 24 BayVwVfG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 9.2, S. 95: „Die Stadt trägt etwa 50 Prozent der Kosten“ – Finanzierungsvereinbarung nur für die **Planung**; für den Bau soll die Vereinbarung **erst noch** abgeschlossen werden.



- Beschlussvorlage S. 12-13: 50:50 ausdrücklich „**vorläufig**“ (Planungsvereinbarung 11.04.2005); endgültige Teilung erst je Abschnitt per Bau- und Unterhaltsvereinbarung zum Maßnahmenbeschluss (**geplant 2028**). Im städtischen Haushalt bisher nur **rund 600.000 €** Planungsanteil eingestellt.
- **Keine einzige Fundstelle** zu Mehrkosten, Kostensteigerung, Baupreisindexierung, Risikozuschlägen oder Nachfinanzierung – bei Baubeginn frühestens 2028 und ca. 5 Jahren Bauzeit ist das Kostenrisiko erheblich und ungeregelt.
- Betrieb und Unterhaltung: dauerhaft **100 % Stadt** (Bericht Kap. 10), unbeziffert.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 (Kostenrisiken) und 1.6 (Bauzeit 13 Jahre sequentiell vs. 5 Jahre behauptet); Löffler Pkt. 1.4 (Warnung kommunaler Haushalt, „Stuttgart 21“).



Antrag 9 – FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471 – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (2.4; Antrag 2); Löffler (Pkt. 3.3) – durch die eigene Einwendung **selbständig getragen**.

Part: Löffler – bei Anwesenheit unterstützen, nicht doppelnd; bei Abwesenheit selbst vortragen und stellen.

Vortrag (frei sprechen):

- Geprüft wurde nur das FFH-Gebiet DE6741371 – für das **Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) DE7040471** „Donau zwischen Regensburg und Straubing“, das direkt unterhalb des Odessarings beginnt, fehlt jede Verträglichkeitsprüfung.
- Nachtreiher und Eisvogel sind Schutzgüter dieses SPA-Gebiets und in der UVS selbst als Nahrungsgäste im Projektgebiet nachgewiesen; die Uferbäume dienen als Ansitz und Versteck – viele davon werden gefällt oder im Kronenbereich beeinträchtigt.
- Ohne diese Prüfung kann der europarechtliche Belang nicht in die Abwägung eingestellt werden.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung – hilfsweise zunächst einer FFH-Vorprüfung – nach § 34 BNatSchG für das Europäische Vogelschutzgebiet DE7040471 ‚Donau zwischen Regensburg und Straubing‘, insbesondere im Hinblick auf die Nahrungshabitate der Schutzgüter Nachtreiher und Eisvogel.“

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie; § 34 BNatSchG. Umweltbezogen → keine Präklusion.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Das FFH-Verträglichkeitsformblatt (Anlage D 4.0) bezieht sich **ausschließlich** auf das FFH-Gebiet DE6741371 (Chamb, Regentaläue und Regen) – das SPA-Gebiet DE7040471 fehlt vollständig (per Aktenstudium bestätigt, eigene Einwendung 2.4).



- Nachtreiher: im Standarddatenbogen des SPA als Schutzgut genannt, in der UVS als Nahrungsgast im Projektgebiet nachgewiesen; Eisvogel analog. Ersatzbäume sind für den Nachtreiher weitgehend bedeutungslos, wenn sie nicht ufernah gepflanzt werden.
- Rechtsprechung (aus der Einwendung): BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 – 9 A 3.06 (Prüfpflicht, wenn nach Vorprüfung Zweifel verbleiben); BVerwG, Urt. v. 21.01.2016 – 4 A 5.14 (Kompensationsmaßnahmen sichern die Verträglichkeit nur ausnahmsweise).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 2.4 + Antrag 2; Löffler Pkt. 3.3.



Antrag 10 – Baumkataster: Neubegehung und Korrektur – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (2.2; Anträge 11/12); Gebauer (Anlagen 2 + 3: eigene Messungen, Fotodokumentation) – durch die eigene Einwendung **selbständig** getragen.

Part: Gebauer – bei Anwesenheit unterstützen; bei Abwesenheit selbst stellen; die Bäume stehen auf dem eigenen Grundstück.

Vortrag (frei sprechen):

- Nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg (11.02.1993) sind Laub- und Obstbäume ab 100 cm Stammumfang geschützt. Trotzdem führt das Baumkataster **alle** Bäume auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 als „nicht geschützt“ – schon nach den **eigenen Tabellenwerten** des Katasters überschreiten mindestens 21 Bäume den Grenzwert.
- Dazu falsche Messwerte (Sommerlinde Nr. 42: 75 cm im Kataster, tatsächlich ca. 110 cm; Kultur-Apple Nr. 39: 95 statt ca. 103 cm) und fehlende Bäume im Eingriffsbereich (Feigenbaum zwischen Nr. 49 und 51).
- Folge: Schutzgüter wurden nicht erkannt, die Eingriffsintensität ist falsch bewertet, Alternativen wurden zu Unrecht verworfen – die Abwägung steht auf falscher Tatsachengrundlage.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. eine Neubegehung und Korrektur des Baumkatasters (Anlagen D 7.1 und D 7.2) mit korrekter Erfassung der Stammumfänge, des Schutzstatus nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg und der bisher fehlenden Bäume;
2. die Neubewertung von Eingriff, Vermeidungsmaßnahmen und Alternativen auf der korrigierten Tatsachengrundlage.“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Abwägung auf zutreffender Tatsachengrundlage (Art. 74 BayVwVfG, Abwägungsgebot); Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg vom 11.02.1993. Umweltbezogen → keine Präklusion.



Fundierung (bei Rückfragen):

- Eigene Einwendung 2.2 a-e: mindestens **21 Bäume** über dem 100-cm-Grenzwert, sämtlich als „nicht geschützt“ geführt; konkret auf Wöhrdstr. 41 u. a. Stieleiche Nr. 29 (175 cm), Walnuss Nr. 30 (176 cm), Mirabelle Nr. 36 (122 cm), Zwetschge Nr. 37 (115 cm, Spechthöhle), Kultur-Apfel Nr. 39 (103 cm, Mulmhöhle – eine von dreien im Projektgebiet), Sommerlinde Nr. 42 (110 cm).
- Plandarstellung D 7.1 widerspricht sogar der eigenen Tabelle D 7.2.
- Erhalt konkret beantragt in der eigenen Einwendung Antrag 12 (inkl. **Stadtbiotop R-1303-002**, Reneklode Nr. 60).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 2.2 + Anträge 11/12; Gebauer Anlagen 2 + 3.



Antrag 11 – Ersatzpflanzungen: Neubewertung und Sicherung – stark (neue amtliche Erkenntnis)

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (2.1, 2.3 „Unzureichende Kompensation vor Ort“, 2.6; Anträge 11/12); Gebauer (Anlagen 2 + 3) – selbständig getragen. Neue Tatsache: Baumzustandsbericht des Umweltamts vom Juli 2026 (nach Ablauf der Einwendungsfrist).

Vortrag (frei sprechen):

- „Das Umweltamt der Stadt selbst stellt amtlich fest: Ersatzpflanzungen erleiden hohe Verluste, städtische Neupflanzungen werden nicht älter als 40 Jahre, und ein Ersatzbaum erreicht nie das Grünvolumen eines Altbaums. Die Kompensationsbilanz dieses Verfahrens beruht auf dem Gegenteil.“
- LBP-Rechnung: 127 vitale Bäume (4.050 m² Kronenfläche) fallen sofort, die 161 Ersatzbäume werden erst „nach 25 Jahren“ mit 30 bzw. 15 m² angesetzt – ohne Ausfallrate, Pflegedauer, Erfolgskontrolle oder Nachpflanzpflicht.
- Folge: Der Erhalt der Altbäume gewinnt Gewicht (Vermeidungsgebot § 15 Abs. 1 BNatSchG – stützt Anträge 10 und 12); was gepflanzt wird, muss per Auflage gesichert werden.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. die Neubewertung der Kompensationsbilanz des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP; Anlagen D 2.0, D 2.5) unter Berücksichtigung des Baumzustandsberichts des Umweltamts der Stadt Regensburg für das Jahr 2025 (Beschlussvorlage VO/26/23217/31, Umweltausschuss vom 15.07.2026) – hohe Verluste bei Ersatzpflanzungen, Lebenserwartung städtischer Neupflanzungen rund 40 Jahre, ein Ersatzbaum erreicht nie das Grünvolumen eines Altbaums;
2. für den Fall der Planfeststellung verbindliche Auflagen nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG: zehnjährige Entwicklungspflege mit Bewässerung, Erfolgskontrollen mit Nachpflanzverpflichtung bei Ausfällen (§ 15 Abs. 4 BNatSchG) sowie Baumschutz und ökologische Baubegleitung (Maßnahmen V 1.1 und V 5.1 des LBP) als vollziehbare Nebenbestimmungen.“



Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; § 15 Abs. 1, 2 und 4 BNatSchG (Vermeidung, Kompensation, Unterhaltungs- und Sicherungspflicht); Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Schutzaufgaben); § 25 Abs. 3 UVPG (Aktualität). Umweltbezogen → keine Präklusion; zudem fristgerecht gerügt (Einwendung 2.3).

Fundierung (bei Rückfragen):

- **Baumzustandsbericht 2025** (Beschlussvorlage VO/26/23217/31, federführend Umweltamt, Umweltausschuss 15.07.2026, TOP Ö 2; Pressebericht: idowa.de, 14.07.2026): „hohe Verluste“ bei Ersatzpflanzungen; viele Neupflanzungen überleben ohne Gießen nicht; neu gepflanzte Bäume im Stadtraum werden „nicht mehr älter als 40 Jahre“; „Ein Ersatzbaum erreiche nie das Grünvolumen eines Altbaumes“; bei Baumaßnahmen „regelmäßig Schädigungen an Altbäumen“ (Wurzeln, Starkäste, Überschüttungen) – daher fordert das Umweltamt vermehrt Umweltbaubegleitung.
- **LBP-Bilanz:** 127 vitale Bäume gefällt (37 BVO-geschützt, 9 Höhlenbäume), 4.050 m² Kronenfläche sofort weg (Ø 32 m²); die 161 Neupflanzungen werden nach BayKompV erst „nach 25 Jahren“ mit 30/15 m² angesetzt (D 2.0, D 2.5) – 25 Jahre Funktionslücke, und die Prognose ist nach dem 40-Jahre-Befund zu optimistisch.
- **Fehlstellen im LBP** (Volltextsuche): keine Ausfallquote, keine Pflegedauer, keine Erfolgskontrolle, keine Nachpflanzregelung; Bewässerung nur ein Satz – Widerspruch zu § 15 Abs. 4 BNatSchG. Bis zu 231 Erhaltbäume im Kronentraufbereich baubedingt betroffen; Baumschutz (V 1.1) und ökologische Baubegleitung (V 5.1) bisher nur LBP-Maßnahme, keine vollziehbare Auflage.
- **Stadtklima:** LBP selbst: Grünflächen des Unteren Wöhrd sind „lokal wichtige thermische Ausgleichsräume“ für „thermisch sehr hoch belastete“ Areale; Umweltamt: ein Drittel Überschirmung senkt die Temperatur um 0,4 °C und „verhindert Hitzetote“ – der 25-Jahre-Verlust ist gesundheitsrelevant.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 2.1/2.3/2.6 + Anträge 11/12; Antrag 10 (Baumkataster), Antrag 12 (UGA-Vorverlegung: Erhalt statt Ersatz), Antrag 9 (Ersatzbäume nur ufernah wirksam); Gebauer Anlagen 2 + 3. **Beschlussvorlage VO/26/23217/31 beim Termin als Anlage zur Niederschrift übergeben.**



Antrag 12 – Vorverlegung des UGA-Endpunkts – stark

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (4.4; Antrag 6); Gebauer (Abschn. 5: bautechnische Detailargumentation, ca. 170 m Einsparung, Skizze Anlage 1).

Part: Gebauer – bei Anwesenheit unterstützen, nicht doppeln; bei Abwesenheit selbst stellen. **Formulierung nach Stephanies Vorgabe:** **primär Ende an der nordwestlichen Gebäudeecke** (nicht Grundstücksgrenze).

Vortrag (frei sprechen):

- Die UGA endet planmäßig am **nordöstlichen Grundstückseckpunkt** der Wöhrdstraße 41 – sie ist also kein zwingend durchlaufendes Element, sondern hat vor Ort bereits einen definierten Abschluss. Dann ist auch ein früherer Endpunkt denkbar.
- Die Planer selbst haben die UGA-Trasse andernorts zur „**Minimierung Eingriff in Privateigentum**“ optimiert (Nordseite: Beginn erst westlich Wöhrdstr. 49, Bericht S. 22) – dieselbe Optimierung fordern wir für unser Grundstück.
- Bei positiver Prüfung entfallen ca. 170 m UGA- und Mauerlänge, die Eingriffe in Garten, Wurzelbereiche und Baumbestand vollständig.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Prüfung, ob die Untergrundabdichtung bereits an der nordwestlichen Gebäudeecke der Wöhrdstraße 41 beendet werden kann, ohne die Wirksamkeit des Hochwasserschutzsystems zu beeinträchtigen – unter Darlegung, ob und warum die Einbeziehung des Grundstücks in den Systemzusammenhang hydraulisch erforderlich ist.“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Abwägungsgebot (mildere Mittel bei gleicher Wirksamkeit); Verbindung zu Antrag 6 (Alternativenprüfung).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Eigene Einwendung 4.4: Die Pläne führen die UGA **dreiseitig** über das Grundstück (westliche Grenze, 6 m nördlich parallel zum Gebäude, östliche Grenze) und enden am nordöstlichen Eckpunkt – der Abschnittsabschluss liegt bereits im



Grundstücksumfeld.

- Bericht S. 22 (Tabelle Untervarianten): „Optimierung Nordseite ... UGA beginnt erst westlich Wöhrdstr. 49 → **Minimierung Eingriff in Privateigentum**“ – das Kriterium ist planungsimmanent anerkannt, wurde für Wöhrdstr. 41 aber nicht angewandt.
- Eigene Einwendung Antrag 6 (eingereicht): Prüfung der Vorverlegung „an die nordwestliche Grundstücksecke oder nordwestliche Hausecke“ – der Termin-Antrag konkretisiert auf die Gebäudeecke.
- Gebauer Abschn. 5: Einsparung ca. 170 m UGA-/Mauerbaulänge, Wegfall sämtlicher Folgebaumaßnahmen, Erhalt des Baumbestands.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 4.4 + Antrag 6; Gebauer Abschn. 5 + Anlage 1 (Skizze); verbindet sich mit Antrag 10 (Baumbestand), Antrag 11 (Ersatzpflanzungen) und Antrag 2 (Grundwasser).



Antrag 13 – Planungshistorie der Untergrundabdichtung – mittel

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (4.4, 4.5) – Aufklärungsantrag zu dort gerügten Punkten.

Part: Stephanies Punkt („ab wann kam die UGA ins Spiel?“) – als Frage formuliert, hier zum **Aufklärungs-/Offenlegungsantrag** umgebaut, damit er antragsfähig ist.

Vortrag (frei sprechen):

- Die UGA ist der tiefste und dauerhafteste Eingriff des gesamten Projekts. Der Erläuterungsbericht beschreibt die Variantenwahl aber nur im **Ergebnis** (Kap. 4.3.2): reine Pumplösung „technisch nicht mehr sicher beherrschbar“, O-Lösung ausgeschieden, U-Lösung „Optimum“.
- Wann diese Entscheidung fiel, auf welcher Untersuchungsgrundlage, und wie die dort erwähnte „Nutzen-Kosten-Betrachtung“ aussah – all das ist den ausgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Darlegung der Planungshistorie der Untergrundabdichtung – zu welchem Zeitpunkt und auf welcher Untersuchungsgrundlage die Entscheidung für eine tiefe Untergrundabdichtung gefallen ist – sowie die Offenlegung der zugehörigen Variantenuntersuchungen einschließlich der im Erläuterungsbericht erwähnten Nutzen-Kosten-Betrachtung.“

Rechtsgrundlage: Art. 24, 26 BayVwVfG; ergänzend (außerhalb des Termins) Umweltinformationsanspruch nach UIG/BayUIG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 4.3.2 (S. 21 f.): drei Grundvarianten (reine Pumplösung / U-Lösung / O-Lösung); das Ausscheiden der Pumplösung wird nur **behauptet**, nicht belegt; die Wahl der U-Lösung stützt sich auf eine „Nutzen-Kosten-Betrachtung“ (S. 22), die **nicht beiliegt**.
- Interesse an der Historie: Sie zeigt, ob die **mildere Variante ohne UGA** (reine



Pumplösung) je ernsthaft und mit aktuellem Stand der Technik untersucht wurde –
verbindet sich mit Antrag 6 (Ermittlungsdefizit Alternativen) und Antrag 2
(Dauerwirkung der UGA nie für Niedrigwasser gerechnet).

Anknüpfung: Antrag 2, Antrag 6; eigene Einwendung 4.4/4.5.



Antrag 14 – Information über den Verfahrensfortgang – mittel (Zusage-Antrag)

Einwendungsbezug: eigene Einwendung (Schlussabsatz: Bitte um Mitteilung über das weitere Verfahren); im Übrigen reiner Verfahrensantrag, der keinen Einwendungsbezug voraussetzt.

Vortrag (frei sprechen):

- „Bei mehr als 50 Einwendern darf die Behörde Benachrichtigung und Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzen – dann erfährt niemand von uns persönlich, wie es weitergeht. Wir bitten um die Zusage, uns individuell zu informieren.“
- Es gibt keinen Zeitplan im Verfahren: Baubeginn „nicht vor 2028“ – wir möchten wissen, wann was entschieden wird.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Zusage der Planfeststellungsbehörde,

1. die Einwender individuell über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang zu informieren, und
2. die Entscheidung individuell zuzustellen (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG), ohne von der Ersetzung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG) Gebrauch zu machen.“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG (Anspruch auf Zustellung an Einwender); Art. 74 Abs. 5 (Ersetzung bei > 50 Zustellungen – dagegen richtet sich der Antrag); ergänzend Art. 29 BayVwVfG (Akteneinsicht), UIG/BayUIG (Umweltinformationen, gilt jedermann, auch für Gutachten).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bekanntmachung 17.10.2025, S. 4: Benachrichtigung vom Erörterungstermin **und** Zustellung der Entscheidung können bei > 50 Fällen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden – bei 1.300 Einwohnern und vielen Einwendern ist genau das zu erwarten. Eine persönliche Information ist also **nicht garantiert**.
- Kein Zeitplan im Verfahren: Baubeginn „nicht vor 2028“ (Bericht S. 94),



Maßnahmenbeschluss der Stadt „geplant 2028“ (Beschlussvorlage S. 13).

Ehrliche Einschätzung: Bei Nutzung von Abs. 5 besteht **kein Rechtsanspruch** auf individuelle Zustellung – der Antrag zielt auf eine freiwillige, protokollierte Zusage.

Rückfallposition: Zusage wenigstens einer Sammel-Information (E-Mail-Verteiler) über Meilensteine; unabhängig davon selbst Amtsblatt/Bekanntmachungen überwachen (Klagefrist läuft sonst ab öffentlicher Bekanntmachung!).



Flankierend: starke Punkte der Mitstreiter (beim Termin unterstützen)

- **Immissions-/Störfallgutachten Anlagengebäude** (Gebauer Abschn. 7; eigener Antrag 8) – EMF, Lärm, Brand-/Öllasten.
- **Bauzeit-/Belastungskonzept** (Gebauer Abschn. 10; eigener Antrag 14).
- **Stellplätze/Außenanlagen Wöhrdstr. 41** (Gebauer Abschn. 8b mit Alternativskizze Anlage 1; eigener Antrag 9): Im **persönlichen Vorabtermin wurde bereits auf uns eingegangen** (Gebauers Vorschlägen folgend) – dieses Entgegenkommen beim Erörterungstermin ansprechen und ausdrücklich **zur Niederschrift protokollieren lassen**; eine mündliche Zusage außerhalb des Protokolls ist unverbindlich.



Bewusst kein Antrag: 15 % Klimazuschlag (Einwendung 1.4)

Der fehlende Klimazuschlag ist absichtlich **nicht** als Antrag aufgenommen – er ist kein Antrags-, sondern ein Widerspruchsthema:

- Ein förmlicher „Antrag auf 15 % Klimazuschlag“ würde einen **höheren Bemessungsabfluss** fordern (3.810 statt 3.400 m³/s) – also ein **größeres Bauwerk**. Das liefe den eigenen Anträgen zur Verhältnismäßigkeit und zu milderen Mitteln (Anträge 5 und 6) direkt zuwider.
- Richtig ist die **Widerspruchs-Rüge** (so bereits Einwendung 1.4): Die Planung begründet das Vorhaben mit dem Klimawandel, verzichtet aber „bewusst“ auf die allgemein übliche Erhöhung des HQ100-Abflusses um 15 % (Bericht Kap. 3.5, S. 15) – mit nicht-hydrologischen Argumenten (Aufbauaufwand, Belastung der Binnenentwässerung). Entweder trägt das Klimaargument – dann müsste konsistent geplant werden; oder es trägt nicht – dann schwächt das die Planrechtfertigung (Abwägungsfehler, Art. 44 Abs. 2 BayWG: Auswirkungen der Klimaänderung sind „angemessen zu berücksichtigen“).
- **Beim Termin:** den Widerspruch ansprechen und **protokollieren lassen** – keinen Zuschlag beantragen.

Zurückgestellt: Feuerwehrezufahrt westlich des Grundstücks – neu (in keiner Einwendung)

Der vorgeschlagene Antrag („Überprüfung, ob eine Feuerwehrezufahrt auf westlicher Seite Richtung Norden entlang unserem Grundstück besteht“) wird **bewusst zurückgestellt**:

- Ein Aufklärungsantrag könnte genau die **falsche Antwort provozieren** – nämlich dass die Behörde die Zufahrt in der Linienführung der HWS-Mauer „mitlöst“, **zulasten des Grundstücks** (Flächenbedarf, Ausbau als 5 m breite Aufstellfläche wie bei Wöhrdstr. 1/3, Bericht S. 43).
- Die Unterlagen behaupten nur pauschal, Feuerwehrezufahrten seien „bei den Planungen berücksichtigt“ bzw. würden während der Bauzeit „für jedes Grundstück weiterhin sichergestellt“ (Bericht S. 87 f.) – konkret ausgewiesen ist für unser Grundstück nichts. Das ist ein offener Punkt, aber einer, der sich in beide Richtungen auflösen kann.
- **Erst stellen, wenn klar ist, welches Ergebnis uns besser stellt** – vorher intern klären (ggf. mit Gebauer), ob eine förmlich gesicherte Zufahrt gewollt ist oder



gerade nicht.